

1507593-35.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Daniela Martins de Castro Mariani Cavallanti

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... e FRANK pela prática dos delitos de: (i) roubo majorado pelo concurso de pessoas, (ii) extorsão majorada pelo concurso de pessoas e (iii) resistência.

Ao final da instrução criminal, é de rigor o reconhecimento da PARCIAL Procedência da ação, a fim de condenar os réus pelos crimes de roubo e extorsão, ambos majorados pelo concurso de pessoas; e absolvê-los da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

2ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1507593-35.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1507593-35.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário

Réu:

RHUAN MACHADO DE SOUZA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Daniela Martins de Castro Mariani Cavallanti

Vistos.

RHUAN MACHADO DE SOUZA (R.G. 57315865/SP) e FRANK EUCLIDES GOIS DA CRUZ (R.G. 38565063/SP) foram denunciados como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, artigo 158, § 1º, e artigo 329, caput, na forma do artigo 69, caput, todos do Código Penal.

Conforme consta da denúncia de fls. 81/85 e do aditamento de fls. 152/157, no dia 30 de março de 2022, por volta das 8h30min, na Rua Samara, nº 99, Jaraguá, nesta cidade e Comarca de São Paulo, RHUAN MACHADO DE SOUZA e FRANK EUCLIDES GOIS DA CRUZ, agindo com unidade de desígnios, identidade de propósitos e comunhão de esforços, subtraíram, para eles, mediante grave ameaça contra JEFERSON RODRIGUES KOKENY e ROBSON RODRIGUES DA SILVA, um celular Samsung S10, avaliado em R\$ 2.000,00 (dois mil reais), pertencente a ROBSON.

Consta ainda que, no dia 30 de março de 2022, por volta das 8h30min, na Rua Samara, nº 99, Jaraguá, nesta cidade e Comarca de São Paulo, RHUAN MACHADO DE SOUZA e FRANK EUCLIDES GOIS DA CRUZ, agindo com unidade de desígnios, identidade de propósitos e comunhão de esforços, constrangeram ROBSON RODRIGUES DA CRUZ, mediante grave ameaça e com o intuito de obter, para eles, indevida vantagem econômica, a fazer alguma coisa.

Consta também que, no dia 30 de março de 2022, por volta das 9h10min, na Rua Cristóvão Babi, nº 7, Perus, nesta cidade e Comarca de São Paulo, RHUAN MACHADO DE SOUZA e FRANK EUCLIDES GOIS DA CRUZ, agindo com unidade de desígnios, identidade de

propósitos e comunhão de esforços, opuseram-se à execução de ato legal, mediante violência, à Policial Militar RACHEL VICTÓRIA MARTINS MAIA FERREIRA, competente para executá-lo.

Segundo se apurou, pessoa desconhecida que se identificou como Felipe Kabin entrou em contato com as vítimas – que possuem um perfil de arquitetura nas suas redes sociais –, solicitando um orçamento para uma obra que se localizava na Rua Samara, altura do nº 99, Jaraguá.

No dia e horário agendados, JEFERSON e ROBSON ali compareceram, sendo então abordados pelos denunciados. Estes diziam que trabalhavam na obra, mas passaram a fazer perguntas suspeitas como o tipo de carro dos ofendidos e se eles tinham muito serviço.

Mesmo desconfiadas, as vítimas aceitaram o pedido para que todos se dirigissem à obra, sendo que lá chegando foi anunciado o assalto, sendo exigida a entrega do veículo dos ofendidos.

FRANK estava armado e ficou com ROBSON na obra, enquanto RHUAN foi com JEFERSON até o veículo. Contudo, JEFERSON começou a se distanciar de RHUAN, fingindo ter esquecido onde o carro estava estacionado, sendo que em dado momento entrou em luta corporal com RHUAN.

Tendo em vista a reação da citada vítima, RHUAN se desvencilhou de JEFERSON e correu em direção a FRANK.

Enquanto ROBSON ainda se encontrava subjugado por FRANK, RHUAN subtraiu o celular de ROBSON e exigiu que a vítima desbloqueasse o aparelho.

O ofendido, diante da diferença numérica em favor dos roubadores e da arma que era portada por FRANK, não reagiu, desbloqueando o aparelho. Após, os denunciados fugiram.

Com o aparelho liberado, através do Mercado Livre (Mercado Pago), os roubadores, através da conta de ROBSON, conseguiram fazer um empréstimo para a conta de LUCIANA DOS SANTOS BUSTAMANTE, no valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais).

A Polícia Militar foi avisada do roubo e, por volta das 9 horas e 10 minutos, na Rua Cristóvão Babi, altura do nº 7, Perus, policiais militares avistaram os dois roubadores e a testemunha GUSTAVO CAMARINHO DOS SANTOS.

Os denunciados então passaram a correr, mas foram alcançados. Antes, contudo, de serem detidos, RHUAN derrubou a Policial Militar RACHEL VICTÓRIA MARTINS MAIA FERREIRA ao chão e FRANK jogou o celular da vítima na direção da referida Policial Militar, opondo-se, ambos, mediante violência, à execução do ato legal.

Em que pese a resistência, os denunciados foram detidos, sendo também encaminhado à Delegacia de Polícia a testemunha GUSTAVO.

Na Delegacia, os réus foram reconhecidos pelas vítimas como os autores do roubo. Formalmente interrogados, não quiseram se manifestar.

A denúncia foi recebida em 12 de abril de 2022 (fls. 91/93) e, em razão da prevenção ao contágio do Covid-19, a audiência de instrução e julgamento foi designada na modalidade virtual (fls. 112/115).

Os réus foram devidamente citados (fls. 120 e 122). Respostas à acusação apresentadas a fls. 94/97 e em audiência. Afastada a possibilidade de absolvição sumária, deu-se início à instrução criminal.

O Ministério Público aditou a denúncia para incluir o crime de extorsão, conforme manifestação de fls. 152/157. As defesas manifestaram-se a fls. 172/172 e 183/184. O aditamento à denúncia foi recebido a fls. 194/195.

Durante a fase de instrução, foram ouvidas as duas vítimas e duas testemunhas de acusação. Ao final, os dois réus foram interrogados.

Encerrada a instrução, em memoriais, o representante do Ministério Público opinou pela parcial procedência da ação penal, a fim de que os réus sejam condenados pelos crimes de roubo majorado e extorsão majorada, em concurso material de delitos; e absolvidos do crime de resistência. Ao final, requereu expedição de ofícios à Delegacia de origem (fls. 292/304).

A defesa do réu RHUAN manifestou-se pela condenação somente pelo crime de roubo tentado, arguindo que não há provas no tocante aos demais crimes (fls. 309/315).

A defesa do réu FRANK postulou a absolvição do réu, alegando insuficiência de provas. Subsidiariamente, requereu o reconhecimento da tentativa com a redução

máxima da pena, fixação de regime inicial aberto e direito de recorrer em liberdade (fls. 316/324).

É o relatório.

Fundamento e DECIDO.

O processo está em ordem, com as partes legítimas e bem representadas. Não havendo arguições preliminares a serem apreciadas, passo a conhecer o mérito.

Trata-se de ação penal pública incondicionada destinada a apurar a responsabilidade dos réus RHUAN e FRANK pela prática dos delitos de: (i) roubo majorado pelo concurso de pessoas, (ii) extorsão majorada pelo concurso de pessoas e (iii) resistência.

Ao final da instrução criminal, é de rigor o reconhecimento da PARCIAL Procedência da ação, a fim de condenar os réus pelos crimes de roubo e extorsão, ambos majorados pelo concurso de pessoas; e absolvê-los da prática do delito de resistência, por insuficiência de provas.

I) DOS CRIMES DE ROUBO e EXTORSÃO:

A materialidade dos crimes imputados na denúncia e no aditamento à denúncia restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls. 03/07), termos de depoimentos e declarações das vítimas e testemunhas (fls. 11/14), autos de exibição, apreensão, avaliação e entrega (fls. 10), bem como pelos relatos colhidos em Juízo.

O mesmo pode ser dito em relação a autoria, haja vista as vítimas terem reconhecido ambos os réus como autores do delito tanto em sede policial (fls. 08/09) quanto em Juízo. Senão vejamos:

Em solo policial, os réus permaneceram silentes (fls. 27/28).

Em Juízo, o réu RHUAN disse que já praticou ato infracional análogo ao crime de receptação de carro. No dia dos fatos, disse que foi roubar um celular. Combinou com o corréu. Marcou com a vítima para se dirigir até o local dos fatos para um orçamento, uma avaliação de uma obra. Quando foi roubar o celular, a polícia chegou. Correu para um lado e FRANK correu para o outro, mas ambos foram capturados. Não deu tempo de roubar nada. Ficou junto com FRANK o tempo todo. FRANK dissimulou o emprego de arma através de um celular. Não praticou resistência contra a policial. Quem prendeu o interrogando era um policial à paisana que estava dentro de um taxi.

Em Juízo, o réu FRANK disse que já praticou ato infracional análogo ao crime de roubo de carro. Decidiu roubar um celular porque o interrogando e RHUAN tinham uma dívida de quatro mil reais. Chamaram a vítima através de aplicativo para ir até o local dos fatos. Era para vir só a vítima ROBSON, mas tal pessoa acabou vindo acompanhada. Anunciaram o assalto e pediram o celular. Contudo, apareceu um policial que estaria em um taxi e aí tiveram que fugir. Não chegaram a subtrair o celular. Tinha um celular na cintura. Daí simulou que estava armado para ROBSON. Não exigiu a senha do celular porque não deu tempo de fazer isso. Negou que tivesse resistido à prisão. Só teve contato com a policial quando já se encontrava na viatura.

Em síntese, ambos reconheceram que foram ao local dos fatos previamente tencionados a roubar o celular da vítima ROBSON. Entretanto, ambos sustentaram que não efetivaram a subtração, pois teriam sido surpreendidos por um "policial à paisana" antes de roubarem o celular do ofendido.

As versões apresentadas pelos réus restaram completamente isoladas e não merecem credibilidade, de modo que não serão consideradas como confissão, posto que parciais e inverídicas.

As negativas não passam de pueris tentativas de se isentarem de suas responsabilidades, uma vez que foram contraditadas pelos firmes depoimentos prestados pelas vítimas e testemunhas, sob o crivo do contraditório.

Assim, a vítima ROBSON, em Juízo, contou que recebeu o contato pelo Instagram, depois entrou em contato pelo WhatsApp. Tem uma página profissional de arquitetura no Instagram e o contato foi no sentido de que o depoente precisaria iniciar uma reforma imediatamente, devendo levar todos os seus equipamentos. Não levou todos os equipamentos, porque esse tipo de pedido não é normal. Foi até o local entre 8h e 9h da manhã. O Jeferson, seu amigo, foi até o local para ajudar. Chegando, mandou

uma mensagem avisando. A resposta à mensagem foi no sentido de que o indivíduo já estava chegando, mas que antes chegariam dois rapazes para fazer um serviço no piso. A casa parecia precisar de reforma. Os dois rapazes chegaram. Manteve certa distância até que um dos rapazes perguntou se era o ROBSON. Comentou com o Jeferson que a situação estava meio estranha. Os dois rapazes falaram que havia alguém chamando. Nesse momento, eles disseram “perdeu, vamos levar tudo que vocês têm”. Eles queriam o carro. Ficou com o rapaz que era mais magro e o Jeferson ficou com o rapaz mais forte. O mais magro, quando anunciou o assalto, levantou a camiseta e mostrou uma arma. Ficou na guia, olhando para o chão. Não sabe o que aconteceu com o Jeferson, pois ficaram separados. O rapaz que estava com o Jeferson apareceu gritando “vaza, vaza, vaza”. O rapaz que estava com o Jeferson, então, subtraiu a carteira e o celular do depoente. A carteira foi dispensada e somente o celular foi levado. O Jeferson foi agredido. Foi obrigado a fornecer a senha do seu celular e uma transferência foi efetuada em uma de suas contas, através do Mercado Pago. Essa transferência foi um empréstimo. Ligou no Mercado Pago e eles cancelaram o empréstimo no valor de R\$ 3.000,00. O aparelho era um Samsung S10, em torno de R\$ 2.500,00. O Jeferson voltou desesperado. Moradores já tinham chamado a Polícia. Saíram do local, pois estavam muito assustados. A Polícia, então, entrou em contato, informando que os réus tinham sido detidos. Os réus tentaram ligar para os pais do depoente, informando que o depoente havia sido sequestrado. O pai do depoente ligou para a Polícia. Os policiais pediram para ir até a delegacia. Lá, fizeram o reconhecimento de dois indivíduos numa sala com três homens. Em audiência. Reconheceu os números 1 (FRANK) e 3 (RHUAN). O número 1 estava com a arma e ficou com o depoente. O número 3 ficou com o Jeferson e subtraiu seus pertences. A policial informou que o celular subtraído havia sido recuperado com um dos rapazes. Não sofreu prejuízo. Viu a arma com o número 1.

De igual modo, a vítima JEFERSON, em Juízo, declarou que, no dia dos fatos, foi acompanhar um colega, ROBSON, que havia sido chamado a um endereço para fazer um orçamento de arquitetura. Chegaram e ficaram aguardando. Dois rapazes chegaram ao local, apresentando-se como pedreiros. Ficaram na esquina, esperando o suposto dono da casa que não chegava. Em seguida, os dois rapazes falaram que tinha gente dentro da casa chamando. Quando se aproximaram, um deles já sacou a arma e pediu a chave do carro. Eles proferiram diversas ameaças, levantaram a camisa do depoente, mandaram o ROBSON sentar. Um estava armado e o outro ficou levantando sua blusa e pedindo a chave do carro. Convenceu o não armado a ir até o final da rua. Foi agredido e começou a gritar. Conseguiu chegar numa casa e pediu socorro a um motoqueiro. Entrou nessa casa e seguiu sendo agredido. Os vizinhos apareceram, mas não quiseram ajudar. O carro não foi levado. No momento do crime, acreditou que era uma arma. Eles repetiam “perdeu, perdeu, quero a chave do carro”. Falaram palavrões. O que estava desarmado foi quem agrediu o depoente. Depois que encontrou ROBSON, conseguiu acionar a Polícia. Decidiram não aguardar no local pelo risco dos roubadores voltarem. Na hora do almoço, foram chamados à delegacia. Efetuiu o reconhecimento de dois indivíduos numa sala com cinco indivíduos, salvo engano. Em audiência, reconheceu os números 1 (FRANK) e 3 (RHUAN). O 1 estava armado. O 3 lhe bateu. Do ROBSON, levaram o celular. Chegaram a tirar um dinheiro da conta dele. O ROBSON comentou que foi obrigado a desbloquear o celular. Não sabe se ele foi ressarcido. Recusou-se a fazer exame de corpo de delito. Ficou com hematomas na coxa e na testa.

Em suma, as vítimas tornaram a reconhecer os réus como autores do delito e confirmaram, com a máxima convicção, os fatos descritos na denúncia.

Importantíssimos os depoimentos das vítimas, isto porque vivenciaram o crime, narraram com precisão os fatos e não conheciam os réus até aquela data, não tendo motivos para falsear a verdade para prejudicá-los.

Ressalto que a palavra da vítima nos delitos patrimoniais é de extrema relevância, principalmente se coerente, serena, segura e afinada com os demais elementos de convicção.

Assim, nossos Tribunais têm entendido que: “Em delitos de furto e roubo é manifesta a relevância probatória da palavra da vítima, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminoso e reconhece, com igual firmeza, o meliante” (TACRIM-SP -

AC - P. Costa Manso - JUTACRIM 86/226).

"PROVA - Roubo - Palavra da vítima - Valor: Nos crimes contra o patrimônio, principalmente no de roubo, a palavra da vítima, quando coerente com as circunstâncias em que o crime foi perpetrado e o modus operandi utilizado pelo agente, assume preponderância e autoriza a condenação". (TACrimSP - Ap. nº 945.093/2 - 16ª Câmara - Rel. Ubiratan de Arruda - J. 18.05.95 - RJDTACRIM 26/172). Doutrina e Jurisprudência não destoam quanto à validade da palavra da vítima: "Todavia, como se tem assinalado na doutrina e jurisprudência, as declarações do ofendido podem ser decisivas quando se trata de delitos que se cometem às ocultas... São também sumamente valiosas quando incidem sobre o proceder de desconhecidos, em que o único interesse de lesado é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar inocentes. É o que ocorre, por exemplo, nos crimes de roubo, extorsão mediante sequestro, etc". (Júlio Fabbrini Mirabete, Proc. Penal, 2ª Ed. pág. 279).

De outro lado: "Em delitos como roubo, rotineiramente praticados às escondidas, presentes, apenas, os agentes ativo e passivo da infração, o entendimento que segue prevalecendo, sem qualquer razão para retificação, é no sentido de que a palavra da vítima é de fundamental importância para a elucidação da autoria. E, na medida em que seja ela coerente, segura e não desmentida, o que cumpre é aceitá-la" (TACRIM - SP - AC - Rel. Luiz Ambra - RT 732/633).

A narrativa da vítima foi totalmente corroborada pelos depoimentos dos policiais militares ouvidos em Juízo, sob o crivo do contraditório, os quais declararam expressamente que os réus foram presos em flagrante momentos após o roubo, ainda na posse do celular subtraído da vítima ROBSON.

A testemunha de acusação ALLAN, policial militar, em Juízo e sob o crivo do contraditório, reconheceu os réus em audiência e declarou que, em patrulhamento, o COPOM irradiou dois indivíduos que tinham cometido um roubo contra dois homens. Uma das vítimas acionou 190 e forneceu as características. Quando adentraram uma rua próxima, visualizaram três indivíduos. Na tentativa de abordagem, os três correram. O FRANK arremessou o celular da vítima contra sua parceira. Uma viatura de apoio deteve o GUSTAVO. A parceira deteve o RHUAN. O depoente deteve o FRANK. Houve resistência por parte do RHUAN. As características batiam e o celular foi identificado como sendo de uma das vítimas. Todos foram conduzidos ao 33º DP. Estava usando a bodycam.

A testemunha de acusação RACHEL, policial militar, em Juízo e sob o crivo do contraditório, reconheceu os réus e asseverou que, no dia dos fatos, estavam em patrulhamento buscando dois indivíduos que tinham acabado de cometer um crime de roubo contra dois homens. Com as características, diligenciaram e visualizaram três indivíduos. Dada ordem de parada, todos empreenderam fuga. O FRANK e o GUSTAVO correram para uma direção. O RHUAN correu para outra direção. O FRANK foi detido pelo parceiro e o RHUAN pela depoente. Houve resistência, RHUAN agarrou a depoente pelo colete e resistiu à prisão. FRANK, quando correu, jogou o celular da vítima na direção da depoente. Todos foram detidos e conduzidos ao 33º DP. O RHUAN sacudiu a depoente pelo colete e depois a empurrou para trás. Caiu por cima dele, conseguiu se segurar nele e caíram juntos ao solo. Não sofreu lesões. Não se submeteu a exame no IML. Estava de arma em punho durante a perseguição. Estava usando a câmera no uniforme.

Nota-se que os policiais militares foram uníssomos ao narrar que, após serem informados via COPOM sobre o roubo, localizaram os réus e mais um indivíduo na via pública. Ao avistarem a presença policial, os réus empreenderam fuga, mas acabaram detidos. Na delegacia, as vítimas reconheceram ambos como autores do delito. E nem se diga que a palavra dos policiais não tem valor probante.

Nossos Tribunais já se posicionaram no sentido de reconhecer a validade dos depoimentos de policiais que atuam no caso, pois o exercício da função não os desmerece, nem torna suspeitos seus titulares, presumindo-se que eles digam a verdade, como quaisquer testemunhas. (TACrimSP - Rev. nº 341.752/9 - 5º Grupo de Câmaras - Rel. Evaristo dos Santos - J. 11.08.99 - RJTACRIM 45/467).

Aliás, já se firmou entendimento de que a palavra dos policiais é válida e merecedora de credibilidade, como qualquer outra testemunha, em especial se

corroborada por outros elementos de prova.

Nesse sentido: "Crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas - Materialidade e co-autoria devidamente comprovadas - Pretensa insuficiência de provas para a condenação afastada - Autoria comprovada pela delação do co-autor e por prova testemunhal - Condenação mantida - Recurso conhecido e não provido. 1. A prova testemunhal fundada na palavra de policiais que realizam o flagrante é hábil a embasar juízo condenatório se corroborada por outros elementos de convicção e não houver concreto motivo de suspeição de tais testemunhos. 2. Para o reconhecimento do concurso de agentes, não é necessário que todos eles pratiquem atos de execução expressos no núcleo do tipo penal, basta que, de qualquer modo, concorram para o crime, pois concorrer significa, voluntária e conscientemente: contribuir, influir, cooperar, colaborar, ajudar e auxiliar." (TJPR - Ap. Criminal nº 290.659-4 - 3ª Câmara Criminal - Altônia - Relator Lilian Romero - J. 16.06.2005).

Desta feita, RHUAN e FRANK deverão responder pelos delitos de roubo e de extorsão descritos na denúncia.

Quanto ao crime de roubo:

Conforme já analisado, é de rigor o reconhecimento da majorante referente ao concurso de pessoas, vez que restou devidamente comprovado nos autos que os réus agiram de maneira premeditada, mediante unidade de desígnios e divisão de tarefas. Ademais, não há dúvidas de que o delito de roubo se consumou, pois os réus somente foram presos em flagrante após a efetiva inversão da posse do celular da vítima ROBSON.

Quanto ao crime de extorsão:

Ao final de instrução criminal, com a confirmação da vítima ROBSON de que os réus exigiram, mediante violência e grave ameaça, a senha do celular subtraído, é certo que o crime de extorsão se configurou.

Isto porque, nos dias de hoje, com o ingresso ao conteúdo do celular de uma pessoa, é possível ter acesso a informações confidenciais, a senhas de aplicativos, a valores e a meios de pagamento eletrônicos.

Por exemplo, em celulares da marca Apple, como no caso concreto, existe um mecanismo de pagamento chamado "Apple Pay", em que um cartão de crédito é cadastrado para pagamentos por aproximação, sem a exigência de senha.

Além disso, é certo que, nos dias de hoje, a maioria das pessoas possui aplicativos de bancos instalados em seus celulares e, uma vez subtraído o aparelho e desbloqueado mediante senha exigida, os criminosos passam a acessá-los, ainda que se utilizando de métodos ilícitos.

De igual modo, isso ocorre com o Mercado Pago, caso dos autos.

Sendo assim, reconheço que a exigência da senha do celular da vítima é apta a configurar a extorsão, pois a vítima foi obrigada a fornecê-la sob mal injusto, para obtenção de vantagem indevida.

Ademais, impossível o reconhecimento de crime único de roubo, seja porque o crime de extorsão violou outros bens jurídicos, seja porque ele se consumou de forma autônoma, em momento distinto.

In casu, o roubo e a extorsão não se confundem, pois, no roubo, a subtração é perpetrada visando o valor econômico do próprio objeto e, na extorsão, os agentes visavam o acesso ao conteúdo do celular.

Com efeito, o crime de extorsão é delito formal, que se perfaz no momento que o agente constrange a vítima a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa, mediante violência ou grave ameaça, com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica.

A propósito, confira-se o teor da súmula 96, do Superior Tribunal de Justiça.

Vejamos:

"O crime de extorsão consuma-se independentemente da obtenção da vantagem indevida".

No caso, com o aparelho liberado, através do Mercado Livre (Mercado Pago), os réus, através da conta de ROBSON, conseguiram fazer um empréstimo para a conta de LUCIANA DOS SANTOS BUSTAMANTE, no valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais).

Assim, ficou comprovado o dolo de extorquir, que não se confunde com o dolo de subtrair o celular.

Está presente a causa de aumento prevista no art. 158, §1º, do Código Penal, uma vez que, pelo teor dos depoimentos da vítima ROBSON, crime foi cometido em concurso de agentes.

E não há que se falar em continuidade delitiva entre os crimes de roubo e extorsão. Para configuração da continuidade delitiva, é necessária a pluralidade de crimes da mesma espécie (leia-se, previstos no mesmo tipo penal), o que não ocorre no caso dos autos, além da similaridade de tempo, local e forma de execução.

Nesse mesmo sentido, assim se posiciona a nossa Suprema Corte. Vejamos:

"Habeas Corpus. 2. Continuidade delitiva dos crimes de roubo e extorsão.

Impossibilidade. Espécies distintas. 3. Constrangimento ilegal não evidenciado. 4. Ordem denegada. (Habeas Corpus n.º 106.433 SP, Supremo Tribunal Federal, 2ª Turma, Relator Ministro Gilmar Mendes)".

Pois bem.

Destarte, estando comprovada a tipicidade penal e não havendo causas que afastem a ilicitude da conduta, excluam a culpabilidade dos réus ou extingam a punibilidade, RHUAN e FRANK devem ser condenados pelo crime previsto no artigo 157, §2º, inciso II, e artigo 158, §1º, ambos do Código Penal.

II) Do crime de RESISTÊNCIA

Neste ponto, a denúncia é improcedente.

Isto porque, através das imagens encaminhadas pela Polícia Militar através das chamadas body cams, não restou evidenciada a conduta descrita na denúncia, ou seja, que RHUAN derrubou a policial militar RACHEL ao chão e que FRANK jogou o celular de ROBSON na direção da referida policial.

As imagens não mostram FRANK jogando nada na policial RACHEL, até porque não foi preso por ela. Quanto a RHUAN, no máximo, há uma tentativa frustrada de fuga, quando ele é rendido pelo agente policial identificado, nos vídeos, como "Barra 2", sendo que a policial RACHEL participa apenas desta segunda abordagem, sem que houvesse a violência descrita na denúncia que teria sido praticada por RHUAN em desfavor de RACHEL.

Pelo que se infere dos vídeos enviados ao Juízo, o policial "Barra 2" deteve RHUAN e, em seguida, se aproximou a policial militar RACHEL. Em dado momento, "Barra 2", que estava ao telefone, virou-se e RHUAN tentou fugir, passando a ser imediatamente contido pelo "Barra 2" e pela policial militar RACHEL, tendo havido contato corporal entre eles, o que não constitui, no entanto, o crime de resistência.

Não há imagens de RHUAN sacudindo RACHEL ou a segurando a fim de que ambos tivessem vindo ao solo.

Também não há imagem do celular sendo arremessado em direção à policial militar pelo réu FRANK, que sequer foi detido pela Policial RACHEL.

Conclui-se, portanto, que as imagens coletadas pelas chamadas body cams não atestaram o crime de resistência narrado na denúncia e, por isso, os réus serão absolvidos com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Passo à dosimetria das penas.

Na primeira fase, observo que as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal não são desfavoráveis. Assim, fixo as penas nos patamares mínimos em 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA para o crime de roubo e em 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA para o crime de extorsão.

Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes e atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase, com relação ao crime de roubo, está somente presente a causa de aumento referente ao concurso de agentes. Assim, aumento a pena em 1/3 (um terço), tornando-a definitiva em 05 (CINCO) anos E 04 (QUATRO) meses DE RECLUSÃO e 13 (TREZE) dias-multa, para cada réu.

Quanto à extorsão, incide somente a causa de aumento prevista no artigo 158, §1º, do Código Penal, razão pela qual aumento a pena em 1/3 (um terço), tornando-a definitiva em 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 13 (TREZE) DIAS-MULTA, para cada réu.

Quanto à pena de multa, é caso de apenamento mínimo, em face da inexistência de algo de especial em relação às diretrizes norteadoras da aplicação das penas.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal, para:

i) CONDENAR os réus RHUAN MACHADO DE SOUZA (R.G. 57315865/SP) e FRANK EUCLIDES GOIS DA CRUZ (R.G. 38565063/SP), qualificados nos autos, cada um, às penas de 05 (CINCO) anos e 04 (QUATRO) meses DE RECLUSÃO e 13 (TREZE) dias-multa e 05 (CINCO) anos e 04 (QUATRO) meses DE RECLUSÃO e 13 (TREZE) dias-multa, como incurso, respectivamente, nas sanções dos delitos previstos no artigo 157, §2º, inciso II, artigo 158, §1º, na forma do artigo 69, caput, todos do Código Penal.

ii) ABSOLVER os réus RHUAN MACHADO DE SOUZA (R.G. 57315865/SP) e FRANK EUCLIDES GOIS DA CRUZ (R.G. 38565063/SP), qualificados nos autos, das sanções previstas no artigo 329, caput, do Código Penal, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Incabíveis a substituição das penas privativas de liberdade por penas restritivas de direito e o benefício da suspensão condicional da pena, por falta de preenchimento dos requisitos legais (art. 44, inciso I e art. 77, "caput", ambos do Código Penal).

Tendo em vista a quantidade da pena e a gravidade em concreto dos delitos, o regime inicial de cumprimento de pena dos crimes será o FECHADO, em face do disposto no artigo 33, § 2º, "a" do Código Penal, ainda que se considere o tempo em que ficaram presos preventivamente.

Neste sentido: "Ademais, o regime prisional inicial fechado é o mais adequado e também merece manutenção, considerada a finalidade primária de prevenção e reprovação da conduta criminoso, além da gravidade de tal conduta típica, fato que causa clamor público e instabilidade na paz social, constituindo uma resposta mais efetiva à criminalidade violenta, mormente considerando a crescente onda de roubo com grave ameaça ou/e à mão armada e de crimes violentos que assolam o País. O Tribunal tem decidido reiteradamente que o regime fechado é o único aplicável a autor de roubo, ainda que primário o agente e independentemente da quantidade da pena aplicável" (Ap. nº1.205.473/2 e 1.183.025/6 e também STF, RJTACrim 39/571 e no mesmo sentido TJSP JTJ 186/286, 188/315; RJTACrim 42/242, 43/222, 44/137).

Presentes os requisitos da prisão preventiva, principalmente para assegurar a futura aplicação da Lei penal e porque estiveram presos processualmente até o momento, não faculto aos acusados a oportunidade de recorrerem em liberdade, recomendando-os na prisão onde se encontram recolhidos. Oportunamente expeça-se guia de recolhimento, encaminhando-a ao Juízo das Execuções Criminais competente. No mais, defiro os requerimentos formulados pelo Ministério Público ao final dos memoriais:

Encaminhe-se cópia digital do feito, juntamente com os links das body cams, à digna Autoridade Policial para apuração de eventual crime de denúncia caluniosa e/ou de falso testemunho. Encaminhe-se cópia digital do feito à digna Autoridade Policial para apurar eventual autoria delitiva, ainda que indireta, no crime de extorsão majorada, de LUCIANA DOS SANTOS BUSTAMANTE, beneficiária do exaurimento do referido delito, conforme se depreende de fls. 261.

Custas na forma da Lei.

P.R.I.C.

São Paulo, 12 de dezembro de 2022.

Daniela Martins de Castro Mariani Cavallanti
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA